



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/851/2026, de 27 de agosto, por la que se modifica la Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a una explotación avícola de puesta ubicada en el término municipal de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), titularidad de «Marcopolo Comercio, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4). Expte.: 016-26-MNSBU.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación avícola de puesta ubicada en el término municipal de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), titularidad de Marcopolo Comercio, S.L. (anteriormente de Pascual de Aranda, S.A.) y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.— La explotación avícola de puesta ubicada en la parcela 1.053 del polígono 515 del término municipal de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), titularidad de Marcopolo Comercio, S.L. (anteriormente de Pascual de Aranda, S.A.) y con código PRTR 6243, se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo</i>
Orden de 1 de febrero de 2006	BOCYL n.º 35, de 20/02/2006	Autorización Ambiental. Expte.: AA-BU-003/04
Resolución de 6 de noviembre de 2015	BOCYL n.º 223, de 18/11/2015	Cambio de Titularidad: de PASCUAL ARANDA, S. A., a Marcopolo Comercio, S. L.
Resolución de 2 de junio de 2020	BOCYL n.º 119 de 16/06/2020	Revisión de oficio. Adaptación de la AA a las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles y Modificación No Sustancial n.º 1 (MNS 1). Expte.: 009-19-ROBU y 111-19-MNSBU.
Orden MAV/10/2025, de 14 de enero	BOCYL n.º 14 22/01/2025	Modificación no sustancial n.º 2 (MNS 2). Sustitución del sistema de cría en jaulas por un sistema de aviarios en la nave 1, disminuyéndose la capacidad de alojamiento en 9.202 gallinas. Expte.: 141-24-MNSBU (n.º ant. 050-24-MNSBU).
Orden MAV/443/2025, de 2 de mayo	BOCYL n.º 87 de 09/05/2025	Modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3). Construcción de una nave de servicios y vestuarios, una nave de almacenamiento de gallinaza y una balsa de evaporación. Expte.: 036-25-MNSBU.

(1) Motivo: AA – Autorización ambiental. CT – Cambio de titularidad. MNS – Modificación no sustancial. MS – Modificación sustancial.

Segundo.– En fecha 4 de febrero de 2026, tiene entrada la comunicación de Marcopolo Comercio, S. L., con NIF B47654207, de una modificación no sustancial (MNS 4) consistente en el cambio de sistema productivo de la nave 3, de jaulas enriquecidas (huevo código 3) a sistema alternativo sin jaulas (huevo código 2), con disminución total del censo hasta las 399.386 plazas para gallinas.

Tercero.– Consta informe favorable de la Sección de Sanidad y Protección Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Burgos, emitido en fecha 23 de marzo de 2026, en aquellos aspectos que conciernen a la modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4).

Cuarto.– En fecha 8 de julio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Quinto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), titularidad de Marcopolo Comercio, S.L. (anteriormente de Pascual de Aranda, S. A.), como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León).

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que hay dos modificaciones no sustanciales posteriores a la revisión de oficio relativa a esta explotación, MNS 2 y MNS 3. La modificación MNS 4, valorada en conjunto con las anteriores, seguirá siendo considerada modificación no sustancial.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial MNS 4 consiste en:

- Sustitución del sistema productivo de la nave 3, pasando de jaulas enriquecidas (huevo código 3) por sistema alternativo sin jaulas (huevo tipo 2), pasando de 104.640 a 94.668 gallinas (9.972 gallinas menos).
- Disminución del número total de gallinas en la explotación hasta las 399.386 plazas.

Vista la documentación, en fecha 8 de julio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 4), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental

Tercero.– Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 8 de julio de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), titularidad de Marcopolo Comercio, S. L. (anteriormente de Pascual de Aranda, S. A.), como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4), en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.– DATOS DEL CENTRO									
Denominación del centro			GRANJA SANTA CRUZ						
Empresa/persona física titular de las instalaciones			Marcopolo Comercio, S. L.						
Domicilio social			Carretera de Segovia km 19,5. 47162–Aldeamayor de San Martín (Valladolid)						
Actividad	Explotación avícola de 399.386 plazas de gallinas de puesta					UGM	1.996		
DNI/NIF/NIE	B47654207		N.º PRTR	6243		NIMA	0900019503		
Ubicación de la instalación									
	Provincia	Burgos	Municipio	Santa Cruz de la Salceda		Código postal		09471	
	Ref. catastral	09356A515010530000YZ	Parcela / Polígono		1.053 / 515		Paraje	La Culebra	
	Coordenadas								
	UTM X(m)	451000	UTM Y(m)	4602870		HUSO	30	Datum	ETRS89
Superficie parcelas		125.782 m²	Superficie construida		12.029,57 m²	Superficie útil	- m²		

3.– DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Explotación avícola de 399.386 plazas de gallinas de puesta (1.996 UGM)
Instalaciones principales	• Cuatro naves aviario de 2.380 m² cada una de ellas, con cintas de presecado de deyecciones. • Centro de clasificación de huevos. • Nave de almacenamiento de gallinaza de 1.224 m². • Nave tipo cobertizo con solera de hormigón para uso como estercolero con capacidad de almacenamiento de 2.754 m³ (*).
Instalaciones auxiliares	• Nave almacén, zona de vestuarios y aseos • Vallado perimetral y sondeo de agua • Cuatro fosas sépticas para recogida de aguas de limpieza de las naves • Nave de servicios generales para aseos y vestuarios de 420 m². • Balsa de evaporación de 625 m².

4.– RELACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES	
Gallinas de puesta	399.386 plazas.

5.– CONSUMO DE RECURSOS				
Agua		Consumo	Origen	
		40.024 m³/año	Perforación existente en la explotación.	
Pienso		Consumo	Características	
		16.407 t anuales	Según MTD 3 y 4	
Energía				
	Combustible	-	Consumo anual estimado	- l/año
	Suministro eléctrico	Centro de transformación	Consumo anual estimado	224.927 kWh/año
	Otras fuentes	-	Potencia instalada	-

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS						
Estiércoles						
	Generación					
	Estiércol sólido (*)	10.510,15 m³/año	Estiércol total	10.510,15 m³/año	Nitrógeno aplicable (**)	228.899,69 kgN/año
	Estiércol líquido (*)	- m³/año				
	Almacenamiento					
	Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas		2.890,29 m³	Sistema de cubrición de los estercoleros (***)	Cubierto.	
	Gestión					
	Sistema de gestión de las deyecciones		Valorización agrícola			
	Método de reducción del nitrógeno (MTD 19)		No procede			
Residuos zoonosanitarios			Se estiman en 200,78 kg anuales, que serán retirados por gestor autorizado			
Cadáveres de animales			Se estima una cantidad de bajas de 26.359 kg de animales al año, que constituyen material SANDACH de categoría 2 y son retirados por un gestor autorizado			

(*) Dato a partir del Anexo IV de la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril.

(**) Dato obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN.

(***) El sistema de cubrición del estercolero deberá ajustarse a lo indicado en el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio.

7.– EMISIONES A LA ATMÓSFERA				
7.1.– EMISIONES DERIVADAS DEL MANEJO DEL GANADO Y DE LAS DEYECCIONES (calculadas ECOGAN)				
Metano (CH ₄)			*	kg anuales
	Gestión estiércoles (CH ₄)		*	kg anuales
Óxido nitroso (N ₂ O-N)			317,81	kg anuales
Amoniaco (totales) (NH ₃ -N)			24.557,66	kg anuales
	Alojamientos (NH ₃ -N)		24.557,66	kg anuales
	Almacenamiento exterior (NH ₃ -N)		-	kg anuales
Otras emisiones				
	Otros óxidos de nitrógeno (N-NO _x)	- kg anuales	Nitrógeno (N-N ₂)	- kg anuales
7.2.– EMISIONES PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN				
No procede				
7.3.– EMISIONES DIFUSAS DE OTRAS INSTALACIONES				
Evacuación de gases y respiraderos de silos				

(*) Emisiones despreciables debido a la retirada inferior a tres meses de las mismas.

ANEXO II**CONDICIONADO AMBIENTAL****2. FASE DE EXPLOTACIÓN.****B. EMISIONES A LA ATMÓSFERA.****B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE).****Emissiones difusas**

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN					
<i>Id Foco (1)</i>	<i>Código CAPCA</i>	<i>Parámetro (sustancia)</i>	<i>Valores límite de emisión</i>		<i>Criterio de fijación</i>
			<i>Cantidad (2)</i>	<i>Unidad</i>	
D-1	B 10 05 07 01	Amoniaco	24.557,66	kg/año	Decisión conclusiones MTD

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) El titular de la instalación estará obligado aplicar técnicas para reducir estos valores límite.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.**C.1. PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES.****C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA.**

La cantidad estimada de estiércoles producida en la instalación, de acuerdo con los índices incluidos en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, es de 10.510,15 m³ anuales, equivalentes a 228.899,69 kg de nitrógeno disponible para valorización según los cálculos realizados mediante la herramienta informática ECOGAN.

Contra la Orden que pondrá fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 27 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO